

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Бовина Ольга Валентиновна

УТВЕРЖДАЮ
Индивидуальный предприниматель
Бовина О.В.

«13» мая 2026 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ИП и обучающимися

Москва
2026

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ИП Бовина Ольга Валентиновна и обучающимися (далее – Положение) разработан на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г (далее – Закон об образовании), локальных актов Индивидуального предпринимателя Бовина О.В., а также иных законодательных актов Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между Индивидуальным предпринимателем Бовина О.В. (далее - ИП) и обучающимися.

1.3. Под образовательными отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений по реализации права граждан на дополнительное образование, целью которых является удовлетворение личных образовательных потребностей.

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, педагогические работники и их представители ИП.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является договор об оказании платных образовательных услуг, в том числе заключенный посредством акцепта оферты.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами ИП, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в договоре на оказание платных образовательных услуг или с даты акцепта оферты.

2.3. Основанием для зачисления (восстановления) является подача заявления лица о приеме на обучение либо о восстановлении лица в число обучающихся, а также заключение договора об оказании платных образовательных услуг. Заявление о приеме подается в электронной форме с использованием образовательной платформы либо с использованием электронной почты.

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ

3.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является договор об оказании платных образовательных услуг.

Заключение договора через акцепт оферты на Сайте Индивидуального предпринимателя Бовиной Ольги Валентиновны признается заключением договора в простой письменной форме.

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или)

направленность дополнительной образовательной программы, формы обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы.

Поступающий, заключивший договор посредством акцепта оферты на Сайте Индивидуального предпринимателя Бовиной Ольги Валентиновны, предоставляет сведения о фамилии, имени, отчестве, адресе места жительства, дате рождения, заявление о зачислении в личном кабинете на образовательной платформе.

3.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:

- индивидуальным предпринимателем Бовиной Ольги Валентиновны и лицом, зачисляемым на обучение;
- индивидуальным предпринимателем Бовиной Ольги Валентиновны, и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

Договор об образовании в форме электронного документа в виде сканированного образа с собственноручными подписями сторон и договор об образовании в форме электронного документа, подписанного неквалифицированной электронной цифровой подписью, признается сторонами равнозначным договору в простой письменной форме с собственноручными подписями сторон.

3.4. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

3.6. Договор об оказании платных образовательных услуг не должен содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия договора считаются недействительными.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимися образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей

обучающегося и ИП, как по инициативе обучающегося, так и по инициативе ИП.

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Индивидуального предпринимателя Бовиной Ольги Валентиновны и (или) дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг.

4.3. Дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг заключается в форме электронного документа в порядке, установленном пунктом 3.3. Порядка.

4.4. Права и обязанности обучающегося изменяются с даты издания приказа (заключения дополнительного соглашения) или с иной даты, указанной в приказе (дополнительном соглашении).

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с невозможностью освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам.

5.2. Основанием для приостановления образовательных отношений по инициативе обучающегося является заявление обучающегося в форме электронного документа.

5.3. Решение о приостановлении образовательных отношений оформляется приказом ИП.

5.4. Обучающийся на период приостановления образовательных отношений освобождается от обязанностей, связанных с освоением образовательной программы, и не допускается к образовательному процессу до завершения срока приостановления образовательных отношений.

5.5. Договор об оказании платных образовательных услуг при приостановлении образовательных отношений не расторгается.

5.6. При невозможности обучающегося приступить к обучению по окончании периода, на который были приостановлены образовательные отношения, обучающийся отчисляется приказом по причине наличия академической задолженности.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением обучающегося:

- в связи с получением обучающимся образования (завершением обучения);
- досрочно, до истечения срока освоения образовательной программы, установленного договором об оказании платных образовательных услуг.

6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не влечет для участников образовательных отношений каких-либо дополнительных обязательств помимо условий, указанных в договоре об оказании платных образовательных услуг или в соглашении о расторжении договора.

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении обучающегося из ИП. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, локальными нормативными актами ИП и договором об оказании платных образовательных услуг прекращаются с даты его отчисления из ИП.

6.4. При досрочном прекращении образовательных отношений оплата, внесенная обучающимся за обучение, возврату подлежит за вычетом стоимости оказанных услуг и фактических расходов ИП.

6.5. Лицам, обучающимся на дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах и не прошедшим хотя бы одну промежуточную аттестацию или получившим хотя бы на одной на промежуточной аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным, по заявлению выдается справка об обучении или о периоде обучения по запросу обучающегося.

6.6. Основания для отчисления обучающегося указаны в Положении о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

6.7. Отчисление обучающихся в связи с завершением дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется приказом ИП после прохождения обучающимися всех промежуточных аттестаций, предусмотренных образовательной программой.

6.8. В случае отчисления обучающегося по его инициативе или по инициативе заказчика, обучающийся (заказчик) представляет заявление на отчисление, которое является основанием для издания приказа об отчислении обучающегося.

6.9. Основанием для издания приказа об отчислении обучающегося за невыполнение обучающимся обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана является наличие академической задолженности.

6.10. Основанием для издания приказа об отчислении обучающегося на дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе как не прошедшего хотя бы одну предусмотренную образовательной программой промежуточную аттестацию или получившего хотя бы на одной промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, является оценка за хотя бы за одну промежуточную аттестацию «не зачтено» или

невыполнение обучающимся заданий хотя бы одной промежуточной аттестации.

6.11. Основанием для приказа об отчислении обучающегося в случае применения к нему мер дисциплинарного взыскания является решение дисциплинарной комиссии, созданной приказом ИП.

6.12. Основанием для издания приказа об отчислении обучающегося в случае установления нарушения порядка приема в ИП, повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление, является документ об исследовании документов, представленных обучающимся при поступлении.

6.13. Основанием для издания приказа об отчислении обучающегося в случае просрочки оплаты образовательных услуг являются сведения о финансовой задолженности.

6.14. Основанием для издания приказа об отчислении обучающегося в случае, если надлежащее исполнение ИП обязанностей по оказанию образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) обучающегося (в том числе непосещение онлайн-занятий в режиме реального времени, не изучение учебных материалов) являются документы, подтверждающие данные факты.

6.15. Основанием для издания приказа об отчислении в связи с расторжением договора об обучении досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, заказчика и ИП является документ, подтверждающий наступление данных обстоятельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение утверждается ИП и действует до замены его новым Порядком.

7.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в Положении, регламентируются другими локальными нормативными актами и решаются индивидуально в каждом конкретном случае.

7.3. Информация об изменениях и дополнениях к Положению доводится до сведения обучающихся путем размещения информации на сайте ИП в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://zdorovoetelo.site>